

1502736-26.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... ciência que era um ponto conhecido de tráfico, dado momento que foi abordado pelos policiais, alegando que não estava em posse de nenhuma droga, foi conduzido ao 1º Distrito Policial de São Vicente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502736-26.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502736-26.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL RAMOS DO CARMO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ISMAEL RAMOS DO CARMO DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 10h00min, no quiosque do Daniel, situado na Avenida Pedro de Toledo, nº 360, Boa Vista, nesta cidade de São Vicente, o réu trazia consigo, transportava e guardava um tablete de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 9g (nove gramas), 2 (duas) porções de cocaína, pesando cerca de 9g (nove gramas), 12 (doze) pedras de crack, pesando cerca de 9g (nove gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 10, auto de constatação provisória de pág. 11.

Segundo restou apurado, os policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado no quiosque, conhecido ponto de venda de drogas, comum grupo de pessoas. Ao notar a presença dos policiais, ISMAEL tentou empreender uma fuga, correndo em direção a faixa de areia da praia, portando um objeto em sua cintura gerando suspeita.

Ao aproximar-se do monumento histórico, o denunciado dispensou o que estava na cintura e ingressou no mar. Efetuada a abordagem e recuperado o objeto por ele dispensado, verificou-se que era uma sacola, contendo um tablete de maconha, 2 (duas) porções de cocaína e 12 (doze) pedras de crack. Em revista pessoal, foi encontrada em posse do indiciado a quantia de R\$ 86,00 (oitenta e seis reais), em notas trocadas, oriunda do tráfico de drogas. Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 38/39). Oferecida a denúncia (págs. 59/61), réu foi notificado (pág. 82) e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública (págs. 90/95). Recebida a denúncia em 13/04/2021 (págs. 102/104), o réu foi citado (pág. 115).

Em audiência realizada virtualmente, por meio do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, interrogando-se o réu ao final (pág. 139). Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (págs. 143/148), ao passo que a Defensoria Pública requereu a improcedência ou aplicação da pena mínima (págs. 1252/159).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Felipe Alves Aranha, policial militar, disse que no decorrer de um patrulhamento extensivo de bicicleta realizado na orla de São Vicente, sua equipe foi avisada sobre a presença do réu do sentado no quiosque do Daniel, esse que ao perceber a presença dos policiais evadiu-se em direção ao mar, realizada a abordagem, foi encontrado na cintura do réu uma sacola plástica com uma quantidade de entorpecentes e em seu bolso uma quantia de 86 (oitenta e seis) reais em dinheiro.

A testemunha Edward Menezes Gasbarro, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento realizado na orla de São Vicente, avistou o réu no quiosque do Daniel em que é um ponto conhecido de tráfico de drogas, esse que ao perceber a presença dos policiais fugiu em direção ao mar segurando algo em sua cintura, ao realizar a abordagem, foi encontrada em posse do denunciado, uma sacola em sua cintura com 11 (onze) pedras de crack, 2 (dois) pinos de cocaína e uma porção de maconha, juntamente com uma quantia de 86 (oitenta e seis) reais em dinheiro em seu bolso.

Em interrogatório, o réu ISMAEL RAMOS DO CARMO DA SILVA disse estar presente no quiosque do Daniel com o fim de alimentar-se, esse que não havia ciência que era um ponto conhecido de tráfico, dado momento que foi abordado pelos policiais, alegando que não estava em posse de nenhuma droga, foi conduzido ao 1º Distrito Policial de São Vicente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.11), laudo pericial (fls.83/85), uma vez que é evidenciado a diversidade de drogas presentes na sacola juntamente com um valor de 86 (oitenta e seis) reais provenientes da traficância, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal, especialmente dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação característica de venda de entorpecente, em ponto

conhecido de tráfico de drogas, sendo que quando este percebeu a presença policial evadiu-se, verificando uma movimentação típica de indivíduos que estão cometendo o crime de tráfico de drogas, de modo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não corresponde com a realidade fática, estando completamente oposta com a versão dos policiais.

Não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação, portanto, sendo a condenação medida de rigor.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, devido aos maus antecedentes do acusado, dado que o réu possui condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000425-15.2016.8.26.0536).

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante atinente a reincidência, diante da condenação anterior definitiva do acusado pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal (autos n. 1502057.31.2018), nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para atingir 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na fase derradeira, estão ausentes as causas de diminuição e aumento, uma vez que o réu é reincidente, mesmo motivo pelo qual fixo o regime de cumprimento fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO ISMAEL RAMOS DO CARMO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, pois o réu foi condenado nesta fase, demonstrando-se sua culpabilidade, permanecendo hígidos os motivos da prisão preventiva em seu desfavor, mormente em razão da presença da reincidência. Expeça-se ofício de recomendação e declare o perdimento de bens e valores, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.

São Vicente, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA